Ministério da Educação

Nota Técnica nº 2/2025/CGMan/DIMAM/SEB/DIMAM/SEB/SEB

PROCESSO Nº 23000.008877/2025-19

INTERESSADO: COMISSÃO INTERGOVERNAMENTAL DE FINANCIAMENTO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

ASSUNTO

Proposta de detalhamento dos critérios de avaliação a serem utilizados na análise documental para a aferição da Condicionalidade I do VAAR, para o exercício financeiro de 2026, conforme Lei n o 14.113/2020, que trata da regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), Art. 14, § 1º, inciso I.

1. **REFERÊNCIAS**

1.1. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**.

1.2. **Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020**, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; e dá outras providências.

1.3. **Lei nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021**, que altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

1.4. **Decreto nº 10.656, de 22 de março de 2021**, que regulamenta a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

1.5. **Portaria nº 903, de 11 de maio de 2023**, que designa os membros para compor a Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade de que trata o art. 17, incisos I a III, da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e suas atualizações.

1.6. **Nota Técnica Nº 9**/2022/CGIME/DIRED/INEP, que propõe a metodologia para a aferição da Condicionalidade I, § 1º, do Artigo 14 da Lei 14.113/2020 – VAAR-Fundeb.

2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**

2.1. A Coordenação-Geral de Manutenção da Educação Básica (CGMan/Dimam/SEB) coordena o processo de avaliação de informações e documentos apresentados pelos estados, Distrito Federal e municípios para cumprimento das condicionalidades de melhoria de gestão previstas nos incisos I, IV e V do §1º do art. 14 da Lei nº 14.113/2020, em atendimento à metodologia proposta pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e aprovada pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade (CIF). Esta Nota Técnica apresenta o detalhamento dos critérios de avaliação para a análise documental da Condicionalidade prevista no Inciso I do §1º do art. 14 da Lei nº 14.113/2020, a fim de dar transparência no processo de avaliação.

3. **BASE LEGAL**

3.1. A Emenda Constitucional nº 108/2020, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), adicionou, dentre outros, os seguintes dispositivos ao texto da Constituição Federal (CF) de 1988:

> Art. 212-A: Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o *caput* do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:
>
> [...]
>
> V - a complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% (vinte e três por cento) do total de recursos a que se refere o inciso II do **caput** deste artigo, distribuída da seguinte forma:
>
> 10 (dez) pontos percentuais no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno (VAAF), nos ermos do inciso III do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente;
>
> no mínimo, 10,5 (dez inteiros e cinco décimos) pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno (VAAT), referido no inciso VI do **caput** deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente;
>
> 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de estão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do sistema nacional de avaliação da educação básica;

3.2. Vê-se que a CF dispõe que a complementação da União será dividida em três modalidades, sendo que uma delas, a parcela VAAR deve será distribuída às redes públicas de ensino que cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhoria dos indicadores referidos no inciso III do **caput** do art. 5º da Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, dentre elas, a Condicionalidade I.

3.3. Ademais, o inciso VI do **caput** do Art. 18 da mesma Lei indica que compete à Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade (CIF) “aprovar a metodologia de aferição das condicionalidades referidas no Inciso I do **caput** do art. 5º desta Lei, elaborada pelo Inep, observado o disposto no § 1º do art. 14 desta Lei”.

4. **ANÁLISE**

4.1. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) é um fundo especial que reúne recursos de impostos e transferências de estados, Distrito Federal e municípios, destinados exclusivamente ao financiamento da educação básica pública. O Fundeb tornou-se permanente a partir da Emenda Constitucional nº 108/2020 e foi regulamentado pela Lei nº 14.113/2020, e visa a garantir a oferta de educação básica gratuita e de qualidade a todos os brasileiros, promovendo a valorização dos profissionais da educação e a redução das desigualdades.

4.2. Os recursos do Fundeb são distribuídos aos estados, Distrito Federal e municípios, levando em consideração o número de estudantes matriculados na educação básica pública e o perfil da matrícula (por etapa, modalidade, duração da jornada, tipo de estabelecimento, entre outros), conforme dados do Censo Escolar.

4.3. O Fundeb é escrito no singular, mas é configurado por 27 fundos (26 dos estados e um do Distrito Federal). Além do valor dos fundos estaduais, há as complementações da União:

a) A **Complementação VAAF (Valor Aluno Ano Fundeb)** considera os valores disponíveis nos fundos estaduais e visa garantir que nenhum estado e seus respectivos municípios tenham valor por aluno ano menor do que um patamar mínimo definido nacionalmente.

b) A **Complementação VAAT (Valor Aluno Ano Total)** considera o montante total que cada rede possui disponível para usar na educação e é voltada para as redes municipais e estaduais com menor capacidade financeira.

c) A **Complementação VAAR (Valor Aluno Ano Resultado)** que reconhece as redes de ensino que alcançarem melhorias na aprendizagem dos estudantes com redução das desigualdades e avançarem nos indicadores de atendimento e aprendizagem.

4.4. A Complementação VAAR tem o objetivo de induzir melhorias de gestão e na aprendizagem dos estudantes com redução das desigualdades educacionais, essas vinculadas ao cumprimento de condicionalidades, conforme listadas a seguir:

a) **Condicionalidade I:** Seleção da diretora ou diretor escolar por meio de critérios técnicos de mérito e desempenho ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar, dentre candidatos(as) aprovados(as) previamente em avaliação de mérito e desempenho.

b) **Condicionalidade II:** Participação de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar avaliado no Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb.

c) **Condicionalidade III:** Redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais medidas por meio dos resultados do Saeb.

d) **Condicionalidade IV:** Criação de lei estadual regulamentando a distribuição da cota-parte do ICMS aos municípios por meio de critérios educacionais. A Emenda Constitucional nº 108/2020 fez com que cada estado tivesse que adaptar sua legislação a esse novo regramento, para instituir o ICMS Educacional.

e) **Condicionalidade V:** Aprovação de referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nos termos dos respectivos sistemas de ensino.

4.5. A Condicionalidade I tem como objetivo fortalecer a gestão democrática e incentivar que a direção escolar seja exercida por profissionais que estejam aptos a cumprir importante função para a promoção de uma educação de qualidade. Logo, a escolha de diretores(as) por critérios técnicos de mérito e desempenho, ou por meio da participação da comunidade escolar com avaliação prévia baseada em critérios de mérito e desempenho, garante que os(as) gestores(as) escolares sejam selecionados(as) com base em suas qualificações e competências.

4.6. Para a comprovação de cumprimento da Condicionalidade I, os estados, Distrito Federal e municípios enviam informações e documentos para avaliação, por meio do módulo "Fundeb - Condicionalidades - VAAR" do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec), os quais são analisados por uma equipe de avaliadores, que verificam o atendimento aos requisitos pré-estabelecidos na resolução aprovada pela CIF. Esse fluxo de análise ocorre, em geral, entre junho e novembro de cada ano para que se identifique as redes habilitadas na referida Condicionalidade.

4.7. Cada ente federado envia, por meio do Simec, cerca de 4 documentos (atos normativos, legislações, Referencial Curricular, ato de aprovação do Referencial Curricular, dentre outros). Há uma primeira análise por parte da equipe de avaliadores. Caso seja identificada a falta ou inadequação de algum documento, no período de diligências, os(as) avaliadores(as) registram qual é a necessidade de complementação das informações. O Ministério da Educação (MEC), via módulo Fundeb do Simec, informa para cada rede de ensino a adequação a ser feita e o prazo para respondê-la. Esta etapa da diligência está prevista em Resolução da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade (CIF).

4.8. A fim de permitir a transparência do processo de análise documental, há nesta Nota o detalhamento dos critérios a serem utilizados na análise documental. Ressalta-se que redes que já foram habilitadas na Condicionalidade I em anos anteriores podem utilizar o registro feito anteriormente no Simec para permanecerem habilitadas e, nesse caso, não haverá necessidade de nova análise dos documentos anteriormente enviados.

5. PROPOSTA DE DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOCUMENTAL

5.1. Os critérios de análise dos documentos enviados pelas redes de ensino para comprovação do cumprimento da Condicionalidade I, a serem adotados pelos(as) avaliadores(as) são:

	Critérios de análise documental – Condicionalidade I	
Documento	**Item a ser analisado pelas(os) avaliadoras(es)**	**Informações que as(os) avaliadoras(es) devem considerar ao analisar o item**

ATO NORMATIVO	**O documento anexado é um ato normativo da rede sobre a seleção de gestores escolares?**	- Se é um instrumento normativo oficial (Lei, decreto, portaria, resolução etc); - Se entre os tópicos contemplados no documento, consta como se dará a seleção de gestores escolares da rede; - Se possui elementos que o definem como documento oficial, como data, assinatura, carimbo, timbre etc.
	O documento anexado pertence ao próprio ente que está prestando as informações?	- Se menciona o próprio ente que está anexando o documento.
	O ato normativo foi publicado?	- Se possui evidências que foi publicado em meio oficial (como diário oficial, portal eletrônico, mural, etc); - Se possui timbre do ente federado; - Caso não tenha evidências de publicação, se depois de uma rápida pesquisa aparece em sítio oficial. Observação: É legítima a publicação de atos e leis municipais com a fixação do texto na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal. Assim, um ente não é obrigado a ter Diário Oficial para a divulgação das leis junto à sociedade.
	A data de publicação é igual ou anterior à data do registro dos documentos?	- Se o documento ainda está vigente; - Verificar se a data de publicação não é posterior à data que a rede preencheu o formulário e anexou o documento.
	Estabelece que a seleção dos gestores escolares será por meio de critérios técnicos de mérito e desempenho?	- Se consta que a seleção será com base em critérios técnicos de mérito e desempenho OU se é uma legislação de concurso público para gestores escolares OU se será por meio de consulta à comunidade escolar com base em avaliação prévia por meio de critérios técnicos de mérito e desempenho.
EDITAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE	**O documento anexado é um edital da rede para seleção de gestores escolares?**	- Se é um documento oficial de chamamento (edital, norma, resolução, ato de seleção, etc) para a seleção de cargo/função de diretor escolar, que foi publicizado, por meio de publicação em meio oficial (como diário oficial, portal eletrônico, mural, etc); - Se possui elementos que o definem como documento oficial, como data, assinatura, carimbo, timbre etc. - Não será aceita declaração por parte de autoridade da rede indicando que foi realizada seleção por meio de critérios técnicos, quando esse for o único documento comprobatório da realização da seleção.
	O documento anexado pertence ao próprio ente que está prestando as informações?	- Se menciona o próprio ente que está anexando o documento.
	Contém os critérios técnicos de mérito e desempenho para seleção dos gestores escolares?	- Se define alguns critérios técnicos para selecionar os diretores escolares (no mínimo, dois), de modo a definir quem são os mais aptos a assumirem o cargo/função. São exemplos de critérios de mérito e desempenho: Titulação acadêmica; Experiência em gestão; Tempo de serviço; Certificação; Curso de formação; Experiência em funções de magistério; Função de direção ou gestão de unidade escolar; Prova de conhecimentos; Entrevista; Outros critérios definidos com base no contexto da rede de ensino. Observação: Caso o edital contemple excepcionalidades, elas serão aceitas somente nos casos em que a rede comprove que a primeira opção é a seleção por meio de critérios técnicos.
	As etapas da seleção estão delimitadas e possuem datas próprias?	- Se apresenta o início do processo seletivo; - Se descreve todas as etapas da seleção, com suas respectivas datas e descrições (análise de currículo, prova, entrevista, etc); - Caso seja prevista a etapa de consulta à comunidade escolar, elementos que se caracterizam como avaliação prévia de critérios de mérito e desempenho e documento (ata) que comprove a eleição/consulta.

6. **CONCLUSÃO**

6.1. Com base na legislação que regulamenta o Fundeb, esta Nota Técnica apresenta uma proposta de detalhamento dos critérios de avaliação a serem utilizados na análise documental para avaliar as habilitações dos entes estaduais e municipais na Condicionalidade I, que precedem a distribuição dos recursos da complementação-VAAR.

6.2. Ressalta-se que redes que já foram habilitadas na Condicionalidade I em anos anteriores podem utilizar o registro feito anteriormente no Simec para permanecerem habilitadas e, nesse caso, não haverá necessidade de nova análise dos documentos anteriormente enviados.

6.3. Pelo exposto, encaminhamos esta Nota Técnica à Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, para análise e, posteriormente e não havendo óbice, para a sua aprovação.

IGOR MAGALHÃES QUEIROZ
Coordenador de Manutenção da Educação Básica - CGMan

MICHELE LESSA DE OLIVEIRA
Coordenadora-Geral de Manutenção da Educação Básica - CGMan

De acordo. À Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade,

VALDOIR PEDRO WATHIER
Diretor de Monitoramento, Avaliação e Manutenção da Educação Básica - Dimam

Documento assinado eletronicamente por **Igor Magalhães Queiroz**, **Coordenador (a)**, em 20/03/2025, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

Documento assinado eletronicamente por **Michele Lessa de Oliveira**, **Coordenador(a)-Geral**, em 20/03/2025, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

Documento assinado eletronicamente por **Valdoir Pedro Wathier**, **Coordenador(a)-Geral**, em 20/03/2025, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5653448** e o código CRC **AE4CE4EE**.

Referência: Processo nº 23000.008877/2025-19 SEI nº 5653448